



P U T U S A N

No : 50/Pid.Sus/2014/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **YUNUS ANO Alias YUNUS** ; -----
Tempat lahir : Kusi ; -----
Umur/Tgl. lahir : 38 tahun / 4 Agustus 1975 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : RT.14/Rw.06 Dusun II Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----
Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe, Nomor : 50/Pid.Sus/2014/PN.SOE, tanggal 14 Maret 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini ; -----
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua, Nomor : 50/Pid.Sus/2014/PN.SOE, tanggal 14 Maret 2014, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ; -----
- Setelah memperhatikan dan mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YUNUS ANO Alias YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penelantaran Dalam Rumah Tangga**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **YUNUS ANO Alias YUNUS** pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, yang bertempat di Oni RT.14 RW.06 Dusun II Desa Oni Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan penelantaran kepada orang lain yaitu saksi korban ROSALINA HAUTEAS dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat terdakwa dan saksi korban yang sepakat untuk mengangkat 3 (tiga) orang anak dari keluarga terdakwa dan saksi korban dikarenakan selama dalam pernikahannya belum dikarunia anak, namun terdakwa malah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik "kira saya hanya mau jamin orang lain, saya hanya mau jamin saya punya darah daging sendiri" sehingga saksi korban menyampaikan kepada keluarga saksi korban atas hal tersebut, dan atas hal tersebut terdakwa didenda adat, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa meninggalkan rumah dan meninggalkan saksi korban dan tidak pernah kembali lagi, serta terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi korban selama terdakwa meninggalkan saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah menikah sejak 21 September 1997, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 20/SKET/MJ-GMITV/A/2013 tanggal 02 September 2013 dan Kutipan Akta Perkawinan No: 657/PKW/WNI/KLN/2008 tanggal 05 Nopember 2008 ; -----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi/korban ROSALINA HAUTEAS Alias ROSA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi/korban mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah penelantaran rumah tangga yang dilakukan terdakwa terhadap saksi/korban dan anak-anak angkat saksi/korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi/korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami sah dari saksi/korban yaitu saksi/korban telah menikah sah secara menurut agama Katholik dengan terdakwa pada tanggal 21 September 1997, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : 20/SKET/MJ-GMIT/V/2013 Tanggal 2 September 2013 dan Kutipan Akta Perkawinan No : 657/PKW/WNI/KLN/20008 tanggal 5 Nopember 2008 ;
- Bahwa sejak saksi menikah dengan terdakwa telah tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Oni RT 14 RW 06 Dusun II Desa Oni Kec. Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa sejak saksi korban menikah dengan terdakwa hingga sekarang belum memiliki anak ;
- Bahwa oleh karena belum memiliki anak sejak tahun 2004 saksi korban bersama terdakwa telah mengambil 3 orang anak untuk dipelihara sebagai anak angkat namun tidak diangkat secara adopsi melalui jalur hukum dan sekarang salah satunya telah kembali kepada orang tua kandungnya ;
- Bahwa anak angkat tersebut merupakan anak dari keluarga/saudara terdakwa dan saksi sendiri ;
- Bahwa sejak pernikahan keadaan rumah tangga saksi dengan terdakwa baik-baik saja namun pada tanggal 6 April 2010, antara saksi korban dengan terdakwa terjadi pertengkaran mulut yang berhubungan dengan pengakatan 3 orang anak dari keluarga terdakwa dan saksi tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengatakan saya tidak mau menjamin orang lain, hanya mau jamin darah daging saya sendiri ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menyampaikan kepada keluarga bahwa terdakwa tidak mau lagi menjamin anak angkat tersebut, sehingga oleh pihak keluarga diadakan musyawarah dengan keluarga dengan tua adat dan dihasilkan keputusan yang membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda adat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah dibayar oleh terdakwa bersama saksi ;
- Bahwa setelah melakukan denda adat tersebut saksi dengan Terdakwa masih tetap tinggal bersama dalam satu rumah, namun pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi kembali sampai saksi korban melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib ;

- Bahwa sejak terdakwa keluar rumah saksi tidak tau terdakwa pergi kemana dan saksi sempat mencarinya namun tidak ketemu dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2013 saksi mendapat informasi dari kakak saksi Ferdinatus yang memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa sedang berada di rumah saudaranya Samli Abi di Boko Desa Oni, sehingga saksi langsung melaporkan terdakwa kepada Polisi karena telah meninggalkan keluarga sejak tahun 2010 tidak pernah kembali kerumah dan tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada saksi dan anak-anak angkat saksi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah terdakwa tidak pamit atau memberitahukan kepada saksi karena pada saat itu saksi sedang berada diluar rumah ;
- Bahwa sebelum terdakwa meninggalkan saksi biaya hidup saksi bersama anak-anak angkat ditanggung oleh Terdakwa namun sejak terdakwa meninggalkan saksi, kebutuhan hidup saksi bersama anak angkat saksi ditanggung oleh saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari rumah terdakwa membawa sejumlah uang dan sepeda motor yang merupakan harta bersama dan sampai sekarang tidak terdakwa kembalikan ;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa selama meninggalkan saksi, terdakwa menjalin hubungan dengan seorang perempuan dan tinggal bersama di kupang yang sekarang sedang hamil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

2. **Saksi FERDINATUS HAUTEAS** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah penelantaran rumah tangga yang dilakukan terdakwa terhadap saksi/korban ROSALINA HAUTEAS Alias ROSA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena isteri terdakwa (saksi korban dalam perkara ini) adalah adik kandung dari saksi sehingga terdakwa adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi/korban dengan terdakwa telah menikah sah secara agama Katholik pada tanggal 21 September 1997, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : 20/SKET/MJ-GMIT/V/2013 Tanggal 2 September 2013 dan Kutipan Akta Perkawinan No : 657/PKW/WNI/KLN/20008 tanggal 5 Nopember 2008 ;
- Bahwa sejak saksi korban menikah dengan terdakwa mereka telah tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Oni RT 14 RW 06 Dusun II Desa Oni Kec. Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa sejak saksi korban menikah dengan terdakwa hingga sekarang belum karuniai anak ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi korban pada tahun 2004 saksi korban bersama terdakwa telah mengambil 3 orang anak untuk dipelihara sebagai anak angkat namun tidak diangkat secara adopsi melalui jalur hukum, yaitu anak dari saudara terdakwa dan saudara saksi korban yang salah satunya adalah anak kandung saksi namun sejak terdakwa meninggalkan saksi korban anak kandung saksi ambil kembali ;
- Bahwa anak angkat tersebut merupakan anak dari keluarga/saudara terdakwa dan saksi sendiri ;
- Bahwa sejak pernikahan keadaan rumah tangga saksi korban dengan terdakwa baik-baik saja namun pada tanggal 6 April 2010, antara saksi korban dengan terdakwa terjadi pertengkaran mulut yang berhubungan dengan pengakatan 3 orang anak dari keluarga terdakwa dan saksi tersebut ;
- Bahwa pertengkaran tersebut terdakwa mengatakan tidak mau menjamin orang lain, hanya mau jamin darah daging terdakwa sendiri ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa terdakwa tidak mau lagi menjamin anak angkat tersebut, sehingga oleh pihak keluarga diadakan musyawarah dengan keluarga dengan tua adat dan dihasilkan keputusan yang membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda adat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah dibayar oleh terdakwa bersama saksi korban ;

- Bahwa setelah melakukan denda adat tersebut saksi dengan Terdakwa masih tetap tinggal bersama dalam satu rumah ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010, saksi mendapat cerita dari saksi korban bahwa terdakwa pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa saksi tahu sejak terdakwa pergi meninggalkan Selasa tanggal 13 Juli 2010 tidak pernah lagi kembali kerumahnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2013 saksi melihat terdakwa sedang berada di rumah saudaranya Samli Abi di Boko Desa Oni, lalu saksi memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa sedang berada di rumah saudaranya Samli Abi di Boko Desa Oni ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi korban langsung melaporkan terdakwa kepada Polisi karena telah meninggalkan keluarga sejak tahun 2010 tidak pernah kembali ke rumah dan tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada saksi korban dan anak-anak angkatnya ;
- Bahwa sebelum terdakwa meninggalkan saksi biaya hidup saksi bersama anak-anak angkat ditanggung oleh Terdakwa namun sejak terdakwa meninggalkan saksi korban kebutuhan hidup saksi korban bersama anak angkat saksi korban ditanggung oleh saksi korban sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah penelantaran rumah tangga yaitu terdakwa telah meninggalkan istri dan anak-anak angkatnya tanpa memberikan nafkah ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban telah menikah secara sah menurut agama Katholik pada tanggal 21 September 1997, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20/SKET/MJ-GMITV/2013 Tanggal 2 September 2013 dan Kutipan Akta

Perkawinan No : 657/PKW/WNI/KLN/20008 tanggal 5 Nopember 2008 ;

- Bahwa sejak saksi korban menikah dengan terdakwa telah tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Oni RT 14 RW 06 Dusun II Desa Oni Kec. Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa sejak saksi korban menikah dengan terdakwa hingga sekarang belum memiliki anak ;
- Bahwa oleh karena belum memiliki anak sejak tahun 2004 saksi korban bersama terdakwa telah mengambil 3 orang anak untuk dipelihara sebagai anak angkat namun tidak diangkat secara adopsi melalui jalur hukum ;
- Bahwa anak angkat tersebut merupakan anak dari keluarga/saudara terdakwa dan keluarga saksi korban sendiri ;
- Bahwa sejak pernikahan keadaan rumah tangga saksi korban dengan terdakwa baik-baik saja namun pada tanggal 6 April 2010, antara saksi korban dengan terdakwa terjadi pertengkaran mulut yang berhubungan dengan pengakatan 3 orang anak ;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak mau menjamin orang lain, hanya mau jamin darah daging sendiri ;
- Bahwa terdakwa sering bertengkar dengan saksi korban karena saksi tidak bisa memberikan anak padahal sudah menikah selama 13 tahun ;
- Bahwa selanjutnya atas pertengkaran tersebut saksi korban menyampaikan kepada keluarganya bahwa terdakwa tidak mau lagi menjamin anak angkat tersebut, sehingga oleh pihak keluarga diadakan musyawarah dengan tua adat yang menghasilkan keputusan bahwa kepada terdakwa dibebankan untuk membayar denda adat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan denda tersebut telah dibayar oleh terdakwa bersama saksi ;
- Bahwa setelah melakukan denda adat tersebut saksi korban bersama Terdakwa masih tetap tinggal bersama dalam satu rumah ;
- Bahwa atas denda adat yang dibebankan kepada terdakwa tersebut sebenarnya terdakwa tidak terima karena pada saat terdakwa mengatakan tidak mau menjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, terdakwa tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik keluarga saksi korban (orang tua kandung dari anak angkat terdakwa) ;

- Bahwa atas keputusan denda adat tersebut terdakwa kecewa dan sakit hati namun terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi korban maupun kepada keluarga, namun terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 secara diam-diam terdakwa keluar meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kepada saksi korban dan tidak pernah lagi kembali kerumah ;
- Bahwa sejak terdakwa meninggalkan saksi korban, terdakwa kerja dan tinggal dikupang ;
- Bahwa sejak terdakwa menikah sampai dengan tanggal 13 juli 2010, yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah untuk isteri dan anak adalah terdakwa, namun sejak terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup untuk saksi korban dan anak-anak angkat terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa keluar dari rumah terdakwa membawa uang dan sepeda motor milik bersama dengan saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2013 terdakwa sedang berada di rumah saudaranya Samli Abi di Boko Desa Oni, terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa, benar setelah terdakwa kerja di Kupang terdakwa menjalin hubungan dengan seorang perempuan dan tinggal bersama di kupang yang sekarang sedang hamil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menunjukkan asli Akta Perkawinan Pencatatan Sipil (copynya terlampir dalam Berkas Perkara, Nomor : 657/PKW/WNI/KLN/KLN/2008,) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 5 Nopember 2008, dan Surat Keterangan Nikah Nomor : 20/SKET/MJ-GMIT/V/A/2013, yang dikeluarkan Ketua Majelis Wilayah ONI tanggal 2 September 2013 yang menerangkan bahwa Yunus Ano dan Rosalina Hauteas telah menikah pada tanggal 21 September 1997 di GMIT Kefas Buni ONI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan Surat Nikah yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah pasangan suami istri sah telah menikah secara agama Katholik pada tanggal 21 September 1997, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : 20/SKET/MJ-GMITV/2013, Tanggal 2 September 2013 dan Kutipan Akta Perkawinan No : 657/PKW/WNI/KLN/20008 tanggal 5 Nopember 2008 ;
- Bahwa sejak terdakwa menikahi saksi korban telah tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Oni RT 14 RW 06 Dusun II Desa Oni Kec. Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa sejak terdakwa menikah dengan saksi korban hingga sekarang belum memiliki anak ;
- Bahwa oleh karena belum memiliki anak sejak tahun 2004 saksi korban bersama terdakwa telah sepakat mengambil/mengangkat 3 orang anak untuk dipelihara sebagai anak angkat namun tidak diangkat secara adopsi melalui jalur hukum ;
- Bahwa anak angkat tersebut merupakan anak dari keluarga/saudara terdakwa dan keluarga saksi korban ;
- Bahwa sejak pernikahan keadaan rumah tangga terdakwa dengan saksi korban baik-baik saja, namun pada tanggal 6 April 2010, antara saksi korban dengan terdakwa terjadi pertengkaran mulut yang berhubungan dengan pengakatan anak ;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak mau lagi menjamin orang lain, hanya mau jamin darah daging sendiri ;
- Bahwa terdakwa sering bertengkar dengan saksi korban karena saksi tidak bisa memberikan anak padahal sudah menikah selama 13 tahun ;
- Bahwa selanjutnya atas pertengkaran tersebut saksi korban menyampaikan kepada keluarganya bahwa terdakwa tidak mau lagi menjamin anak angkat tersebut, sehingga oleh pihak keluarga diadakan musyawarah dengan tua adat yang menghasilkan keputusan bahwa kepada terdakwa dibebankan untuk membayar denda adat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena tidak mau

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin anak angkat mereka sehingga dianggap sebagai perbuatan pencemaran nama baik terhadap orang tua kandung anak angkat mereka dan denda tersebut telah dibayar oleh terdakwa bersama saksi korban kepada tua adat ;

- Bahwa setelah melakukan denda adat tersebut saksi korban bersama Terdakwa masih tetap tinggal bersama dalam satu rumah ;
- Bahwa atas denda adat yang dibebankan kepada terdakwa tersebut sebenarnya terdakwa tidak terima karena pada saat terdakwa mengatakan tidak mau menjamin orang lain, terdakwa tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik keluarga saksi korban (orang tua kandung dari anak angkat terdakwa) ;
- Bahwa atas keputusan denda adat tersebut terdakwa kecewa dan merasa sakit hati namun terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban maupun kepada keluarga ;
- Bahwa atas hukuman membayar denda adat tersebut dan saksi korban tidak dapat memberikan maka pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 secara diam-diam terdakwa keluar meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kepada saksi korban dan tidak pernah lagi kembali kerumah ;
- Bahwa sejak terdakwa meninggalkan saksi korban, terdakwa kerja dan tinggal dikupang ;
- Bahwa sejak terdakwa menikah sampai dengan tanggal 13 juli 2010, yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah untuk isteri dan anak angkat adalah terdakwa, namun sejak terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup untuk saksi korban dan anak-anak angkat terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa keluar dari rumah terdakwa membawa uang dan sepeda motor milik bersama dengan saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2013 terdakwa sedang berada dirumah saudaranya Samli Abi di Boko Desa Oni, terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa, benar setelah terdakwa kerja di Kupang terdakwa menjalin hubungan dengan seorang perempuan dan tinggal bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ; ----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" sepadan dengan kata "barangsiapa" yaitu subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa YUNUS ANO ALIAS YUNUS dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan dalam dakwaan Penuntut Umum yang dalam persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata terdakwa adalah orang yang cakap hukum karena mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan juga dapat memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi secara baik. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menuntut Majelis Hakim unsur Setiap oarng ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Atau Karena Persetujuannya Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan, Atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut.

Menimbang menelantarkan adalah membuat atau menjadikan tidak terurus atau membuat tidak terpelihara sedangkan yang dimaksud dengan **orang dalam lingkup rumah tangganya** yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. suami, istri, dan anak ;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa tentang pengertian kewajiban dan rumah tangga tidak diuraikan secara jelas dalam Undang - Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun pada penjelasan dinyatakan bahwa Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya antara lain Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; maka Kewajiban sebagaimana isi Pasal 34 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebaliknya Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, *sehingga* kewajiban yang dimaksud dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebaliknya Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik - baiknya ; -----

Selanjutnya tentang pengertian rumah tangga adalah sebagaimana isi Pasal 1 dan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing selanjutnya dicatat oleh Petugas Catatan Sipil, *sehingga* rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah rumah tangga yang terbentuk dari perkawinan yang sah menurut agama dan keyakinan masing-masing selanjutnya didaftarkan untuk dicatat oleh Petugas Catatan Sipil ; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi/korban ROSALINA HAUTEAS Alias ROSA bahwa saksi korban dengan Terdakwa telah menikah sah menurut agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katholik pada tanggal 21 September 1997, sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomor : 20/SKET/MJ-GMIT/V/2013 Tanggal 2 September 2013 dan Kutipan Akta Perkawinan No : 657/PKW/WNI/KLN/20008 tanggal 5 Nopember 2008 kemudian setelah menikah tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Oni RT 14 RW 06 Dusun II Desa Oni Kec. Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan. Selanjutnya setelah saksi korban menikah dengan terdakwa hingga sekarang belum memiliki anak dan oleh karena itu pada tahun 2004 saksi korban bersama terdakwa sepakat mengambil 3 (tiga) orang anak dari keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban untuk dipelihara sebagai anak angkat namun tidak diangkat secara adopsi melalui jalur hukum. Dalam mengarungi rumah tangga bersama terdakwa dan anak-anak angkat saksi korban dengan terdakwa awalnya berjalan baik dimana terdakwa menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga membiayai hidup saksi korban dan anak-anak angkat namun pada tanggal 6 April 2010, antara saksi korban dengan terdakwa terjadi pertengkaran mulut yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak mau menjamin orang lain, hanya mau jamin darah daging sendiri ; -----

Menimbang, bahwa setelah terjadinya pertengkaran tersebut saksi korban memberitahukan kepada pihak keluarga sehingga oleh pihak keluarga diadakan musyawarah/pertemuan dengan petuah adat yang berkaitan dengan perkataan terdakwa yang mengatakan tidak mau menjamin orang lain dianggap oleh pihak keluarga dari saksi korban bahwa terdakwa tidak mau menjamin anak angkatnya sehingga dalam musyawarah tersebut kepada terdakwa dibebankan untuk membayar denda adat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena perkataan terdakwa yang mengatakan tidak mau menjamin orang lain yaitu tidak mau menjamin anak-anak angkatnya adalah merupakan perbuatan mencemarkan nama baik keluarga ; -----

Bahwa setelah membayar denda adat tersebut saksi korban dengan Terdakwa masih tetap tinggal bersama dalam satu rumah, namun pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 terdakwa keluar meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi kembali kerumah sampai dengan sekarang dan selama terdakwa meninggalkan rumah terdakwa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan/mengirim uang ataupun barang lain untuk biaya hidup makan minum saksi korban dan anak angkatnya ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi FERDINATUS HAUTEAS yang menerangkan bahwa benar saksi korban dengan Terdakwa telah menikah sah secara menurut agama Katholik pada tanggal 21 September 1997, kemudian tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Oni RT 14 RW 06 Dusun II Desa Oni Kec. Kualin, Kab. Kab. Timor Tengah Selatan, dan oleh karena tidak memiliki sehingga anak pada tahun 2004 saksi korban bersama terdakwa mengambil 3 (tiga) orang anak dari keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban untuk dipelihara sebagai anak angkat yang salah satunya adalah anak anak kandung saksi ; -----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2010, saksi FERDINATUS HAUTEAS mendapat cerita dari saksi korban bahwa saksi korban dengan terdakwa terjadi pertengkaran mulut yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak mau menjamin orang lain, hanya mau jamin darah daging sendiri, sehingga oleh saksi dilakukan pertemuan secara kekeluargaan bersama dengan petuah adat yang menghasilkan keputusan bahwa bahwa perkataan terdakwa yang tidak mau menjamin orang lain dianggap oleh pihak keluarga saksi korban bahwa terdakwa tidak mau menjamin anak angkatnya dianggap sebagai perbuatan yang mencemarkan nama baik keluarga sehingga kepada terdakwa dibebankan untuk membayar denda adat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah dibayar oleh saksi korban dan terdakwa kepada lembaga adat ; -----

Bahwa selanjutnya saksi FERDINATUS HAUTEAS mendapat informasi dari saksi korban bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dan saksi tahu sejak itu terdakwa tidak pernah lagi kembali ke rumahnya dan hari Selasa tanggal 13 Juli 2013 saksi melihat terdakwa sedang berada di rumah saudaranya Samli Abi di Boko Desa Oni, sehingga saksi langsung memberitahukan kepada saksi korban tentang keberadaan terdakwa tersebut lalu saksi FERDINATUS HAUTEAS bersama saksi korban melaporkan terdakwa kepada Polisi karena telah meninggalkan keluarga sejak tahun 2010 ; -----

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa dan didepan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa awalnya keadaan rumah tangga terdakwa dengan saksi korban harmonis dan baik-baik saja namun setelah beberapa tahun menikah saksi korban tidak mengalami hamil sehingga terdakwa sering menagih kepada saksi korban kenapa tidak hamil dan saksi korban sering menyarankan untuk berobat secara alternatif namun saksi korban tidak hamil juga, sehingga terdakwa sering emosi dan marah sampai terjadi pertengkaran sehingga terdakwa mengeluarkan kata-kata tidak mau menjamin darah daging orang lain, yang mana atas ucapan terdakwa tersebut oleh keluarga pihak keluarga saksi korban dianggap sebagai perbuatan pencemaran nama baik sehingga terdakwa dikenakan denda adat sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ; -----

Bahwa atas denda adat tersebut terdakwa sebenarnya tidak terima dan sangat kecewa terhadap keputusan keluarga saksi korban yang menganggap perkataan terdakwa adalah mencemarkan nama baik keluarga, oleh karena itu terdakwa menjadi marah dan emosi ditambah lagi karena saksi korban tidak memberikan anak sehingga pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 Terdakwa pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada saksi korban dan terdakwa tidak pernah kembali kerumah ; -----

Bahwa sejak keluar dari rumah terdakwa pergi bekerja di Kupang dan selama Terdakwa bekerja di Kupang terdakwa tidak pernah memberikan biaya untuk kebutuhan hidup saksi korban (sebagai istri sah) dan terdakwa tinggal dikupang bersama perempuan lain ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa telah tidak tinggal serumah dengan saksi korban selaku istri sah terdakwa sejak tahun 2010 dan sejak saat itu terdakwa tinggal dan bekerja di Kupang, dan sejak itu pula Terdakwa tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dan sebagai kepala keluarga untuk melindungi saksi/korban maupun anak angkatnya dan juga terdakwa tidak secara rutin membiayai kebutuhan lahiriah isteri dan anaknya serta memenuhi kebutuhan batiniah isterinya padahal hingga perkara ini disidangkan antara terdakwa dengan saksi/korban masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan janji pernikahan sebagaimana pada saat acara pemberkatan nikah antara terdakwa dengan saksi korban, berjanji untuk saling setia dalam dalam suka dan duka dan saling mencintai dan menghormati seumur hidup dan Terdakwa sebagai kepala keluarga juga berjanji memenuhi kebutuhan hidup keluarga namun sejak Terdakwa meninggalkan rumah tidak pernah memberikan kebutuhan hidup istri dan anak angkatnya melainkan saksi korban sendiri yang membiayai hidupnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan unsur Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia bukanlah ajang untuk balas dendam atau memberikan nestapa bagi terdakwa melainkan bertujuan untuk memberikan pengayoman dan pendidikan bagi korban dan masyarakat serta memberikan pembinaan dan pemasyarakatan bagi terdakwa yang menjadi narapidana, sehingga kelak setelah menjalani pemidanaannya Terdakwa/terpidana dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan benar sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa juga mencerminkan keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengingkari kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga serta telah memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat sekitar khususnya generasi muda ; -----
- Bahwa selama meninggalkan saksi korban (istri sahnya) terdakwa tinggal bersama dengan perempuan lain ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan dan jujur mengakui perbuatannya ; -----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS ANO Alias YUNUS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENELANTARKAN ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,-
(seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari Senin Tanggal 14 April 2014 oleh **IROS BERU. S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A S R I, SH.**, dan **MADE ASTINA DWIPAYANA. SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 16 April 2014 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **NITANEL NOMLENE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri SoE, serta dihadiri oleh **ANDREANTO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE dan dihadapan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **A S R I, S.H.**

IROS BERU, S.H., M.H.

2. **MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H.M.H.**

PANITERA PENGGANTI

NITANEL NOMLENE